

1. 개정이유

상위 법령의 위임 없이 규정되었으며, 대학 현장에 과도한 규제로 작용할 수 있는 국외분교 설립 시 교육부장관의 컨설팅 관련 규정을 삭제하고자 함.

2. 주요내용

가. 국외분교 설립 시 교육부장관 컨설팅 조문 삭제(안 제7조)

현행 규정은 대학이 국외 교사시설을 취득할 경우 교육부장관은 컨설팅을 할 수 있고 성과를 관리하기 위하여 대학의 장에게 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있으며 필요한 경우 현장을 방문할 수 있음. 그러나 컨설팅 시 자료제출 규정은 상위 법령의 위임 없이 행하는 과도한 규제라는 법제처 지적에 따라, 해당 규정을 삭제하고자 함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「대학설립·운영 규정」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

국외분교 설립 심의 기준 등에 관한 고시 일부개정고시안

국외분교 설립 심의 기준 등에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "대학설립·운영규정 제2조제4항"을 "「대학설립·운영 규정」 제2조제4항"으로 한다.

제9조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 중 "「대학설립운영규정 시행규칙」"을 "「대학설립·운영 규정 시행규칙」"으로 한다.

- ① 대학의 국외분교 설립은 「대학설립·운영 규정」 제3조제1항제4호에 따라 대학설립·개편심사위원회에서 심의한다.

제11조를 삭제한다.

제12조 중 "2020년 5월 1일 기준으로 매3년"을 "2024년 1월 1일 기준으로 매 3년"으로, "4월 30일"을 "12월 31일"로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 고시는 <u>대학설립 · 운영규정 제2조제4항에 따라</u> 대학이 국외분교를 설립하는 경 우 국외분교 설립 심의 기준 등 에 관한 사항을 규정함을 목적 으로 한다.	제1조(목적) ----- 「 <u>대학설 립 · 운영 규정</u> 」 제2조제4항-- ----- ----- ----- -----.
제9조(설립 심의 · 절차 등) ① <u>대 학의 국외분교 설립은 「대학설 립 · 운영규정」 제3조제1항제4 호에 따라 대학설립심사위원회 에서 심의한다.</u>	제9조(설립 심의 · 절차 등) ① <u>대 학의 국외분교 설립은 「대학설 립 · 운영 규정」 제3조제1항제4 호에 따라 대학설립 · 개편심사 위원회에서 심의한다.</u>
② 국외분교 설립 심의와 절차 에 관하여 이 고시에서 정하지 아니한 사항은 「 <u>대학설립운영 규정시행규칙</u> 」에 따른 대학의 국내 분교 설립심의 및 절차를 준용한다.	② ----- ----- ----- 「 <u>대학설립 · 운 영 규정 시행규칙</u> 」 ----- ----- -----.
제11조(컨설팅 등) ① <u>교육부장관 은 대학이 <u>대학설립운영규정</u> 제4조제1항에 따른 국외 교사시 설을 취득 할 경우 컨설팅을 할 수 있고 성과를 관리하기 위하 여 대학의 장에게 필요한 자료 의 제출을 요구할 수 있으며 필</u>	<삭 제>

<u>요한 경우 현장을 방문할 수 있다.</u>	
<u>② 교육부장관은 제1항의 컨설팅 및 성과관리를 한국사학진흥재단에 위탁할 수 있다.</u>	
제12조(재검토기한) 교육부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2020년 5월 1일 기준</u>으로 <u>매3년</u>이 되는 시점(매 3년째의 <u>4월 30일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제12조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 1월 1일 기준</u> <u>으로 매 3년</u>----- -- <u>12월 31일</u>----- ----- -----.